

แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ มิได้จัดส่งผลงานทางวิชาการคืนให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงผลงาน เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอให้ตรวจสอบการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงาน (วฐ.๒/๑) ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งพบว่าผู้ลงนามรับรองการตรวจสอบในรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเอกสาร วฐ.๒/๑ ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่มหมื่นซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามมาตรา ๒๗^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ พิจารณา อ.ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้หารือกรณีดังกล่าวไปยัง ก.ค.ศ. ต่อมา ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติว่าการลงนามของผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่มหมื่นถือว่าได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแล้ว โดยได้แจ้งให้ผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ต่อไป เห็นว่าการตรวจสอบและรับรองในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (วฐ.๒/๑) ของผู้ฟ้องคดี โดยบุคคลที่อาจมิใช่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีตามที่มีการร้องเรียน นั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ที่จะพิจารณาตรวจสอบ

^{๒๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๒๔ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บริหารราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษามอบหมาย

(๒) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

(๓) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(๔) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(๕) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(๖) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(๗) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย



และมีความเห็นในเรื่องดังกล่าวในฐานะผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ และตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ มอบหมาย และมีอำนาจ หน้าที่ในการเสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง การบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ตามมาตรา ๒๔^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาระยะเวลาดังตั้งสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ได้รับหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาขอให้ตรวจสอบการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงาน (วฐ.๒/๑) ของผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ พิจารณาแล้วนำเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นระยะเวลาดำเนินการประมาณหนึ่งเดือนเศษ ซึ่งถือว่า อยู่ในระยะเวลาอันสมควรของการปฏิบัติราชการ และเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาการณของผู้ฟ้องคดีจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ แจ้งไปยังโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการขณะนั้น เพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ ปรับปรุงผลงานภายใน ๖ เดือน ดังนั้น การที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ไม่ส่งผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลับคืนให้ผู้ฟ้องคดี หลังจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ มีมติ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ จึงมีอาจถือว่าการละเลยต่อหน้าที่ตามที่

^{๒๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๒๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด

(๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(๔) จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย



กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันจะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๒๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ อยู่ในสังกัด จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๙/๒๕๖๒)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของข้าราชการครู ผู้ขอประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของครูผู้ขอประเมินว่ามีความถูกต้องและเป็นผลงานที่ครูผู้ขอประเมินได้ปฏิบัติจริงหรือไม่ การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่รับรองรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของครูผู้ขอประเมินโดยอ้างเหตุผลด้านความประพฤติ ซึ่งมีใช้การตรวจสอบว่ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของครูผู้ขอประเมินมีความถูกต้องและเป็นผลงานที่ได้ปฏิบัติจริง กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล ส่งผลให้คำสั่งของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไม่รับรองรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อครูผู้ขอประเมินได้ทำหนังสือร้องทุกข์ยื่นต่อศึกษาธิการจังหวัด อันเป็นการยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนัยข้อ ๖ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศึกษาธิการจังหวัดต้องมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว ตามนัยข้อ ๑๑ ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับดังกล่าว เมื่อไม่ปรากฏว่าศึกษาธิการจังหวัดได้ดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าศึกษาธิการจังหวัดละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นเหตุทำให้ครูผู้ขอประเมินได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อครูผู้ขอประเมินตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

^{๒๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต่อมา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑) ได้ขอให้ผู้ผ่านการประเมินส่งผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ส่งผลงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบและรับรองในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในแบบเสนอขอรับการประเมิน (วฐ ๒/๑) และลงชื่อในใบส่งผลงานทางวิชาการเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นควรไม่รับรองรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้ทำหนังสือร้องทุกข์ยื่นต่อศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการส่งรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการได้ทันตามกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีว่ามีความถูกต้องและเป็นผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติจริงหรือไม่ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ที่มอบหมายให้คณะครูในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจึงสามารถตรวจสอบได้ว่าผลงานที่ผู้ขอประเมินเสนอมานั้นเป็นผลงานที่ถูกต้องและเป็นผลงานที่ผู้ขอประเมินได้ปฏิบัติจริงหรือไม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ขอประเมินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ แล้ว และได้เสนอผลงานด้านที่ ๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบและรับรอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับรองรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ ๓) ของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างเหตุผลว่า ๑. ผู้ขอไม่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ๒. ผู้ขอไม่สำนึกต่อความดีและคุณธรรมที่ให้ไว้ ๓. ผู้บังคับบัญชาขอเอกสารประกอบ ผู้ฟ้องคดีพยายามบ่ายเบี่ยงส่อไปในทางไม่สุจริต เห็นว่า เหตุผลดังกล่าวมิใช่การตรวจสอบว่ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีมีความถูกต้องและเป็นผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติจริงหรือไม่ แต่เข้าลักษณะเป็นการประเมินความประพฤติ



ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีมีความไม่ถูกต้องหรือเป็นผลงานที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจให้ความเห็นว่าตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องและไม่รับรองรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจ ในการตรวจสอบที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล ส่งผลให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับรองรายงาน ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อเท็จจริงปรากฏ ต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือร้องทุกข์ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ของผู้ฟ้องคดีและเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. โดยตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ (๒)^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีดังกล่าว จึงเป็นการยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อ ๖^{๒๙} ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีประเด็นแห่งการร้องทุกข์ ตลอดจนมีคำขอให้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามที่

^{๒๘} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๒๑ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ ประกอบด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) อนุกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสองคน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทนครูสภาซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมายหรือด้านการเงินการคลัง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๙} กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๖ การร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา พร้อมกับสำเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ ยื่นหรือส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการที่ทำหน้าที่ เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

การร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ให้ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมกับสำเนารับรองถูกต้อง หนึ่งฉบับโดยยื่นหรือส่งที่สำนักงาน ก.ค.ศ.

ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมกับสำเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผ่าน ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้ และให้ผู้บังคับบัญชานั้นดำเนินการตามข้อ ๑๑

ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือร้องทุกข์มายื่นเอง ให้ผู้รับออกไปรับ พร้อมทั้งประทับตรารับและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน ในวันที่ได้รับตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์

ในกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราวันที่ซองหนังสือ เป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์

เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์หรือเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ก็ได้โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี



กฎหมายกำหนดหรือไม่ ประการใด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงเหตุผลและทำความเข้าใจถึงการไม่รับรองผลงานของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจสอบและรับรองผลงานตามที่ทางราชการกำหนด หนังสือฉบับดังกล่าวจึงเป็นหนังสือร้องทุกข์ตามกฎหมาย ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วต้องมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็วและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคำชี้แจงประกอบด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากผู้ฟ้องคดีแล้วไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาดุรธานี เขต ๑ พิจารณาตามนัยข้อ ๑๑^{๓๐} ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ แต่กลับเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าพบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและสั่งการให้ไปทำความเข้าใจถึงเหตุและอำนาจของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกับผู้ฟ้องคดี และรายงานเป็นหนังสือถึงเหตุที่ไม่รับรองผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาต่อไป นั้น ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับรองรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่นำเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเข้าสู่การพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาดุรธานี เขต ๑ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันเป็นเหตุทำให้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินของคณะกรรมการ

^{๓๐} กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่ทำหน้าที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยให้มีคำชี้แจงประกอบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๖ วรรคสาม ให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งสำเนาต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์

เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับหนังสือร้องทุกข์แล้ว หรือกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์โดยตรงตามข้อ ๖ วรรคสาม ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นจัดส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งสำเนาและเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคำชี้แจงประกอบด้วย ไปยังประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ทำหน้าที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือประธาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่ได้รับหนังสือร้องทุกข์



ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๑ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อยู่ในสังกัด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เห็นควรกำหนดค่าเสียหายในส่วน of ค่ากระดาษ A๔ ค่าปากเอกสสาร แฟ้มเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้ารูปเล่ม และค่าพิสูจน์ตัวอักษร เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และให้ค่าหมึกคอมพิวเตอร์ กล้องกระดาษและปากกา เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้เงินจำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๑/๒๕๖๒)

๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

๗.๑ การพิจารณาเทียบคุณสมบัติผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

การที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนโดย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรักษาระบบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง ได้มีมติรับรองให้ข้าราชการพลเรือนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๘ เฉพาะที่สภาสถาบันพระปกเกล้าได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษาอบรมก่อนหรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. โดยอนุโลม ซึ่งมีผลเป็นการแบ่งกลุ่มผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนดังกล่าวออกเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มผู้ที่ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนหรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และกลุ่มผู้ที่ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ กรณีย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมีใช้เหตุอันเกิดจากกลไกงบประมาณ รวมทั้งมีใช้มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้



เช่นเดียวกับบุคคลอื่น อันเข้าข่ายกเว้นตามวรรคสี่ของบทบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับ มาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้หลักฐานการสำเร็จการอบรมหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๘ ของสถาบันพระปกเกล้าประกอบการสมัคร แต่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แจ้งส่วนราชการต่าง ๆ ว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติเห็นชอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๘ ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาอบรมหลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ก่อน จึงจะพิจารณาเทียบคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการฯ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเดียวกันต้องมีความเสมอภาคกัน การอนุมัติภายหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการภายในของสถาบันพระปกเกล้า มิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับรองให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรม จะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็ต่อเมื่อการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามอำเภอใจของผู้ใช้อำนาจอธิปไตยปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟัง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีโดย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรักษาระบบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ กำหนดรับรองให้ข้าราชการพลเรือนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๘ ที่สภาสถาบันพระปกเกล้าได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษาอบรมก่อนหรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.



โดยอนุโลมเท่านั้น ซึ่งมีติดังกล่าวเป็นมติที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง^{๓๑}

^{๓๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๘ ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงตลอดทั้งการวางแผนกำลังคนและด้านอื่น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เหมาะสม

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ

(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งการให้คำแนะนำหรือวางแผนแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

(๖) ศึกษาและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหา มติของ ก.พ. ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

(๗) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตาม การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอำนาจออกระเบียบให้กระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.

(๘) กำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวง และกรมหรือหน่วยงานของรัฐ

(๙) ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและการให้ความช่วยเหลือบุคลากร ภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจน การเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา เป็นเงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานอำนวยการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ

(๑๐) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณสมบัติของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้ง ระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว

(๑๑) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และการควบคุม เกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ



และมาตรา ๑๓ วรรคสอง^{๓๒} ประกอบกับมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อรับรองผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมเฉพาะที่ได้รับ การอนุมัติจากสภาสถาบันพระปกเกล้าก่อนหรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งมีผล เป็นการไม่รับรองผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันพระปกเกล้าหลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ มติของผู้ถูกฟ้องคดีโดย อ.ก.พ. วิสามัญฯ ดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล อันเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อปรากฏว่า

^{๓๒-๓๓} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒ ก.พ. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. วิสามัญ” เพื่อทำการใด ๆ แทนได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓

ฯลฯ

ฯลฯ

สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดำเนินการตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย

(๒) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการบริหาร ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(๓) พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน

(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคนของข้าราชการพลเรือน

(๖) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(๗) จัดทำยุทธศาสตร์ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน

(๘) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(๙) ดำเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘)

(๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามข้อบังคับหรือระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙)

(๑๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่ง และประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว

(๑๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน

(๑๓) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี

(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย

^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ



มติข้างต้นมีนัยเป็นการแบ่งกลุ่มผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชนออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑. ผู้ที่ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าก่อนหรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒. ผู้ที่ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ กรณีย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๓๐^{๓๕} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามวรรคสี่ของบทบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๓๑^{๓๖} ของรัฐธรรมนูญฉบับข้างต้น พิพากษาให้เพิกถอนมติของ อ.ก.พ. วิสามัญฯ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เฉพาะข้อความว่า “ก่อนหรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒” ทั้งนี้ให้มีผลนับแต่วันที่มติดังกล่าวเป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๘/๒๕๖๒)

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

- (๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
- (๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๕-๓๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

มาตรา ๓๑ บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรรมการสอบสวนวินัยเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาก่อน มีเพียงนาย ช. ซึ่งเป็นประธานกรรมการสอบสวนวินัยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และเมื่อพิจารณาจาก ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ปรากฏว่ามิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไว้โดยเฉพาะ จึงมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อการดำเนินการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีโดยคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ชัดเจนกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ถือได้ว่ามีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และในกรณีนี้ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ หรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยมิอาจแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นทำแทนได้ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เปลี่ยนตัวกรรมการสอบสวนวินัย และได้ดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีไปจนแล้วเสร็จ จึงเป็นการดำเนินการทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำข้อเท็จจริงที่ได้จากการดำเนินการทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมารับฟังและมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ร. ถูกกลุ่มครูในโรงเรียนเดียวกัน มีหนังสือร้องเรียนไปยังศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไปดื่มสุราที่ร้านข้าวต้มหน้าประตู ๑ หน้าค่ายพระยอดเมืองขวางเป็นประจำ ตั้งแต่เวลา ๑๒ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา โดยประมาณ เป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ



และทำการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนโดยไม่ชอบ โดยนำเอาที่ดินที่ไถออกเพื่อสร้างถนนใหม่ไปถมที่หน้าร้านข้าวต้มดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสั่งให้งานวินัยและนิติการร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายในไปทำการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ในสังกัดงานวินัยและนิติการ และหน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงและรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า กรณีการดื่มสุราในเวลาราชการและการนำดินออกนอกบริเวณโรงเรียน มีประจักษ์พยานหลายคนเห็นเหตุการณ์ ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ ไม่มีพยานหลักฐานบ่งชี้ว่ามีมูล พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเฉพาะกรณีการดื่มสุราในเวลาราชการและการนำดินออกนอกบริเวณโรงเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับรายงานสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อรับทราบ และได้มีหนังสือร้องทุกข์กรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการมิให้เสื่อมเสีย เป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และเป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ สร้างความเสียหายแก่ทางราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นความผิดวินัยครั้งแรก ควรลดโทษจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสองเดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน เมื่อผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งลงโทษวินัยแล้วได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การดำเนินการสอบสวนทางวินัยและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและการดำเนินการสอบสวนวินัย อันเป็นการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว จึงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง นอกจากจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายให้อำนาจกระทำการแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรรมการสอบสวนวินัยเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาก่อน มีเพียงนาย ช. ซึ่งเป็นประธานกรรมการสอบสวนวินัยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งสี่คนเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้น แล้วพิจารณาให้ความเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีมูลว่า กระทำผิดวินัยกรณีดื่มสุราในเวลาราชการและนำดินนอกขอบบริเวณโรงเรียน และในชั้นสอบสวนวินัย กรรมการทั้งสี่คนดังกล่าวได้ทำการแสวงหาพยานหลักฐานรับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของผู้ถูกกล่าวหา และพยานบุคคล เพื่อที่จะพิสูจน์ให้ทราบว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา เมื่อกรรมการสอบสวนวินัยซึ่งมีจำนวน ๕ คน แต่มีกรรมการที่เป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงถึง ๔ คน ย่อมคาดหมายได้ว่า ผลการสอบสวนทางวินัยจะไม่แตกต่างจากผลการสืบสวนข้อเท็จจริง และจากข้อเท็จจริงตามรายงานผลการสอบสวน (แบบ สว. ๖) คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้เสนอความเห็นเหมือนกับรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยกรณีไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติดื้อ และเป็นความผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ สร้างความเสียหายแก่ทางราชการ เมื่อพิจารณาจาก ก.ค.ศ.

^๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง



ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ปรากฏว่ามีได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไว้ โดยเฉพาะ จึงมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ ดังกล่าว เมื่อการดำเนินการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีโดยกรรมการสอบสวนวินัยทั้งสี่คน ถือได้ว่า มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖^๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว กรรมการสอบสวนวินัยทั้งสี่คนจะทำการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ และในกรณีนี้ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือหากปล่อยให้นิ่งช้าไปจะเสียหายต่อ ประโยชน์สาธารณะ หรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยมิอาจแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่น ทำแทนได้ตามมาตรา ๑๘^๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เปลี่ยนตัว กรรมการสอบสวนวินัยทั้งสี่คน และได้ดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีไปจนแล้วเสร็จ จึงเป็นการดำเนินการทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำข้อเท็จจริง ที่ได้จากการดำเนินการทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมารับฟังและมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้ การพิจารณาอุทธรณ์ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ที่มีมติ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๕๐/๒๕๖๓)

^{๒-๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการ ที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้น จะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตน ขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๒) ถ้ามีผู้กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการ พิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มีคำสั่ง หรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณี ว่าผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อย ให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่น ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้



๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

เมื่อพิจารณาจากข้อ ๕๙ ของระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า ในการขอมีบัตรขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร ให้เจ้าหน้าที่เรียกหลักฐานเอกสารหรือสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้มาเชื่อถือ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ และดำเนินการตรวจรายการของผู้ขอระหว่างสำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) กับรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันก็ให้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในคำขอ บ.ป. ๑ แล้วรวบรวมคำขอดังกล่าวพร้อมด้วยหลักฐานของผู้ขอเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประชาชน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชนขอทำบัตรราชการ รวมทั้งกรณีบัตรหายด้วย จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทราบดีว่าตนมีหน้าที่ตรวจสอบภาพใบหน้าจากรายการฐานข้อมูลทะเบียนบัตรจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องเรียกผู้ที่มาขอทำบัตรประจำตัวประชาชนมาปรากฏตัวต่อหน้าเพื่อเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าที่อยู่ในฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ ประกอบกับการปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทย ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในตรวจสอบภาพใบหน้าจากรายการฐานข้อมูลทะเบียนบัตรจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสมควร พุทธิการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการเพิกเฉยไม่เอาใจใส่และประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่ ระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ๕ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชน ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย โดยมีผู้แอบอ้างใช้รายการบุคคลของนาย พ. ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยวัง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่เนื่องจากบัตรเดิมได้สูญหายไป ต่อมา อำเภอยางตลาด ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตตลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งเรื่องการสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนต่างสำนักทะเบียนความว่า อำเภอยางตลาดได้รับคำร้องจากนาย พ. ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรเดิมหมดอายุ ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวถูกสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรายการหมายเลขคำขอมีบัตรที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตตลาดกระบัง และอำเภอยางตลาด ได้สอบสวนแล้วปรากฏว่า เจ้าของรายการบุคคลที่แท้จริงยืนยันว่าไม่มีส่วนร่วมในการกระทำการทุจริตในการสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดจริง และสมควรลงโทษว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รายงานการว่ากล่าวตักเตือนดังกล่าว และมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อมา อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและพิทักษ์ระบบคุณธรรมฯ ได้พิจารณาอุทธรณ์รายผู้ฟ้องคดีว่าคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์เหมาะสมแล้ว ให้ยกอุทธรณ์ ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อสั่งการเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้สั่งการให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือว่ากล่าวตักเตือนและคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบัตรหายก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีผู้ทำบัตรประชาชนขอทำบัตร จึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชนขอทำบัตรฯ ทุกราย รวมทั้งกรณีบัตรหายด้วย จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทราบดีว่าตนมีหน้าที่ตรวจสอบภาพใบหน้าจากรายการฐานข้อมูลทะเบียนบัตรจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องเรียกผู้ที่อ้างว่าเป็นนาย พ. มาปรากฏตัวต่อหน้าเพื่อเปรียบเทียบกับภาพใบหน้านาย พ. ที่อยู่ในฐานข้อมูลในระบบ



คอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ ประกอบกับการปฏิบัติงาน บัตรประจำตัวประชาชนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ ต้องปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้ ความระมัดระวังในตรวจสอบภาพใบหน้าจากรายการฐานข้อมูลทะเบียนบัตรจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามสมควร พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการเพิกเฉยไม่เอาใจใส่และ ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย โดยไม่ตรวจสอบข้อมูล จากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชนขอทำบัตรฯ ดังนั้น การที่คณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นความผิดวินัย อย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดสุสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา ประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง^{๔-๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีมติเห็นสมควรว่ากล่าว ตักเตือนผู้ฟ้องคดีกับพวก ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง^๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า การงดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนไม่เหมาะสมกับกรณี การกระทำผิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี คำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ยกอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อบ.๑๖๖/๒๕๖๒)

๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ใส่ใจระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการลงเวลา ปฏิบัติราชการที่ทางราชการกำหนด และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลา นั้น เห็นว่า แม้การลาพักผ่อนจะถือเป็นสิทธิของข้าราชการที่จะลาพักผ่อนได้ แต่มิได้ หมายความว่าผู้ลามีสิทธิที่จะลาพักผ่อนเมื่อใดก็ได้ หรือลาจำนวนกี่วันตามที่มีสิทธิ เหลืออยู่ได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ

^{๔-๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดสุสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา ประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๓

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าว ตักเตือนก็ได้



และผู้บังคับบัญชาไม่สามารถยับยั้งได้ ระเบียบจึงกำหนดให้ผู้ลาต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา และจะต้องอยู่รอให้ผู้มีอำนาจได้พิจารณาก่อน จะหยุดราชการไปทันทีไม่ได้ เมื่อผู้มีอำนาจได้พิจารณาและสั่งอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ ทั้งนี้ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมีให้เสียหายแก่ราชการถ้ามีราชการจำเป็นถึงจะอยู่ในระหว่างการลาพักผ่อนผู้บังคับบัญชาก็สามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการได้ แสดงให้เห็นว่าการลาพักผ่อนถึงแม้จะเป็นสิทธิของข้าราชการแต่ได้กำหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาว่าการลาในช่วงเวลาดังกล่าวมีผลกระทบต่องานราชการหรือไม่ หากเห็นว่าเป็นความจำเป็นหรือเร่งด่วนที่จะต้องให้ผู้ลาอยู่ปฏิบัติราชการ หรือถ้าอนุญาตให้ลาอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการจะพิจารณาสั่งไม่อนุญาตให้ลาก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะลาพักผ่อน แต่ผู้ฟ้องคดีเสนอใบลาพักผ่อนทางโทรสารต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันลา โดยมีได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อรอฟังคำสั่งว่าผู้บังคับบัญชาจะอนุญาตให้ลาพักผ่อนหรือไม่ ซึ่งโรงพยาบาลต้องจัดให้มีแพทย์ไปปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดีอย่างกะทันหัน เพื่อให้การบริการสาธารณะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง การเสนอใบลาพักผ่อนของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๒๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีจึงเห็นได้ว่าพฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการและการลาพักผ่อนดังกล่าว ถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และพฤติกรรมที่ผู้ฟ้องคดีแสดงออกต่อผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ประชาชน และดูหมิ่นเหยียดหยาม ประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลซึ่งถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไม่ต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน และดูหมิ่นเหยียดหยาม ประชาชนผู้ติดต่อราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และ (๘) และมาตรา ๘๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น การใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสามเดือนจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาล ส. โดยปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาล ส. ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส. ขอไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล น. ระหว่างรอคำสั่งย้ายซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส. มีคำสั่งอนุญาต ต่อมา โรงพยาบาล ส. มีหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตัวผู้ฟ้องคดีกลับต้นสังกัดเดิม โดยระบุพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมของผู้ฟ้องคดี เช่น แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หยาดคายต่อผู้รับบริการ ก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการลาและมาปฏิบัติราชการสาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงให้กลุ่มงานนิติการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วพบว่า มีมูลที่ควรกล่าวหาผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมารายงานตัวปฏิบัติราชการเกินเวลา ๘.๐๐ นาฬิกา เช่น เดือนมกราคม ๒๕๕๕ มีวันทำงาน ๒๐ วัน แต่มาทำงานสาย ๑๘ วัน และในบางเดือนไม่มาทำงาน เช่น เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ไม่พบการสแกนลายนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติราชการ จึงไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการเพียงแต่ไม่ใส่ใจการลงเวลาปฏิบัติงาน สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีลาพักผ่อน โดยส่งใบลาในวันเดียวกันกับวันลา แต่ผู้บังคับบัญชาก็อนุมัติใบลาดังกล่าว ส่วนกรณีลากิจส่วนตัว โดยอ้างว่าจะเข้าสัมมนาในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้บังคับบัญชาได้ทักท้วงขอให้แนบรายละเอียดการสัมมนา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่แนบรายละเอียด ผู้บังคับบัญชาจึงไม่อนุมัติ จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติงานสายอยู่บ้าง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ ส่วนข้อกล่าวหาที่ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมให้การให้บริการที่ไม่เหมาะสมในเรื่องใช้วาจา และการปฏิบัติตนต่อผู้รับบริการ และเพื่อนร่วมงานตามระเบียบและจรรยาบรรณของแพทย์ที่ควรจะต้องพึงปฏิบัติ โดยเฉพาะกรณีที่พยายามใช้กำลังทำร้ายโดยดึงคอเสื้อและกระชากยี่ห้อที่สะพายออกจากตัวผู้รับบริการ ซึ่งมีสภาพร่างกายไม่ค่อยสมประกอบพร้อมกับหยิบไม้เท้าและยาที่เหลือนอกออกไปนอกห้องตรวจ และไล่ผู้รับบริการออกนอกห้องตรวจจนผู้รับบริการได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าถูกผู้ฟ้องคดีทำร้ายร่างกาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของราชการตามมาตรา ๘๒ (๒) และไม่คำนึงถึงฐานะ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการที่ดีที่พึงปฏิบัติกับประชาชนตามมาตรา ๘๒ (๘) และมาตรา ๘๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นควรลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสามเดือน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยมาแล้วหลายครั้ง จึงไม่มีเหตุอันควร

